

교통시설안전진단 표준계약서			
계약 자	발주처		
	계약상대자	상호(또는 법인명칭)	
		대 표 자	
		법인등록 번호	
		주 소	
		전 화 번 호	
계약 내 용	계 약 건 명		
	계 약 금 액	금	원정(W)
	계약보증액	금	원정(W)
	지체상금률	%	
	계 약 기 간	. . . ~ . . .	
	위 치		
	기 타 사 항		
발주처와 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 불임의 계약문서에 따라 위와 같이 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다. 불임서류 : 1. 교통시설안전진단 계약조건 1부 2. 교통시설안전진단 과업내용 1부 3. 교통시설안전진단 대가산출 내역서 1부 (발주처) (인) (계약상대자) (인)			

교통시설안전진단 표준계약조건

「교통안전법」 제34조에 따라 발주처인 (이하 "갑"이라 한다)과 계약상대자(교통안전진단기관)인 (이하 "을"이라 한다)은 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조(목적) 이 계약은 "갑"이 설치·관리 또는 운영하는 (도로·삭도·철도)에 대하여 "을"이 교통시설안전진단을 실시하여 교통안전에 관한 위험요인을 조사·측정·평가하고 권고사항을 제시함으로써 교통사고를 예방하고 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

제2조(진단의 범위) 교통시설안전진단의 범위는 다음과 같다.

1. 사 업 명 :
2. 위 치 / 소 재 지 :
3. 교통대상 연장 :
4. 진단대상 범위 :

제3조(계약기간) ① 계약기간은 착수일로부터 일간으로 한다.

② 다만, 천재지변 및 부득이한 사유로 인하여 교통시설안전진단의 일부 또는 전부의 변경이 불가피한 경우에는 "갑"과 "을"은 협의하여 그 기간을 변경할 수 있다.

제4조(계약금액의 산정 및 변경) ① 계약금액의 산정은 이 지침에서 정한 바에 따른다.

② 계약기간 중 교통시설안전진단의 항목 및 수량의 증·감 사유가 발생하였을 때는 "갑"과 "을"은 협의하여 계약금액을 변경할 수 있다.

③ 제3조제2항에 따라 교통시설안전진단 업무의 일부 또는 전부의 변경이 불가피한 경우 "갑"과 "을"은 협의하여 변경할 수 있다.

제5조(대가의 지급 등) 교통시설안전진단 비용 및 선금의 지급은 기획재정부가 회계예규로 정한 기술·용역계약 일반조건 및 선금지급요령에 따른다.

제6조(실시자의 의무) ① "을"은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 모든 지식과 기술을 활용, 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약을 이행한다.

② "을"은 교통시설안전진단지침에 따라 교통시설안전진단을 성실하게 실

시하여야 한다.

③ "을"은 교통시설안전진단을 실시함에 있어 "갑"이 받은 교통시설안전진단 실시결과를 토대로 하여야 하며, "갑"은 주요 권고사항 등을 "을"에게 미리 통보하여야 한다.

④ "을"은 진단수행 중 발생한 안전사고에 대해 책임을 지며, 안전사고를 미연에 방지하도록 하여야 한다.

제7조(실시결과의 통보) ① "을"은 계약기간이 종료한 경우에는 빠른 시일 내에 "갑"에게 교통시설안전진단 실시결과를 통보하여야 한다.

② "을"은 계약기간 중에도 중대한 결함이 있을 경우에는 서면으로 "갑"에게 통보하여야 한다.

제8조(공동실시) "을"은 교통시설안전진단을 효율적으로 수행하기 위하여 "갑"과 협의하여 다른 교통안전진단기관과 공동으로 실시할 수 있다.

제9조(관리주체의 의무) ① "갑"은 "을"이 교통시설안전진단을 공정하게 실시할 수 있도록 제반여건을 조성하여야 한다.

② "을"은 교통시설안전진단 성과를 일관성 있게 비교·평가하기 위하여 "갑"이 소유하고 있는 진단 측정장비 등의 사용 및 운영자의 지원을 요청할 수 있으며 "갑"은 특별한 사정이 없는 한 이에 협조하여야 한다.

③ "갑"은 교통시설안전진단을 실시함에 있어서 시설·장비에 대한 근접조사 및 상세조사가 가능하도록 "을"에게 협조하여야 한다.

제10조(허가 사항 등) "을"이 교통시설안전진단 업무와 관련하여 허가 등의 사항이 필요한 경우에는 "갑"은 교통시설안전진단 업무수행에 지장이 없도록 협조하여야 한다.

제11조(계약의 해제 및 해지) 이 계약은 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 경우에는 당사자 일방이 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 천재지변, 전쟁, 기타 불가항력의 사유로 인하여 교통시설안전진단 업무의 수행이 불가능한 때
2. "갑"과 "을"이 교통시설안전진단 업무가 필요치 않다고 협의되었을 때
3. "갑"이 제10조의 의무를 기피하여 "을"의 정상적인 진단이 곤란할 때
4. "을"이 정당한 이유 없이 제3조에 정한 기간 내에 과업을 수행할 수 없음이 명백할 때

제12조(보안사항) "을"은 교통시설안전진단 수행시 얻은 정보 또는 성과품

및 자료를 계약이행의 전·후를 막론하고 "갑"의 사전승인 없이 외부에 누설할 수 없다.

제13조(기타 사항) 이 계약에 명시되지 아니한 사항은 기획재정부가 「회계예규」로 정한 기술용역계약 일반조건과 관계법령에 따른다.